



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Конопницької, 3, м. Львів, 79005 тел. (032) 276 45 92, тел./факс (032) 275 60 37,

e-mail: doz@loda.gov.ua, web: <https://loda.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 02013047

№ _____

на № _____ від _____

**Керівникам закладів
охорони здоров'я області**

***Про внесення змін до деяких Законів
України щодо розширення доступу
пацієнтів до лікарських засобів, що
підлягають закупівлі шляхом укладання
договорів керованого доступу***

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації висловлює Вам свою повагу та з метою надання допомоги закладам охорони здоров'я повідомляємо, що ,Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладання договорів керованого доступу» від 04.06.2025 № 4472-IX (надалі – Закон).

Прийняття цього Закону дозволить Міністерству охорони здоров'я України вступати в переговори з виробниками, що дозволяє отримувати дороговартісні препарати за зниженими цінами та надасть змогу Міністерству укладати договору керованого доступу на закупівлю інноваційних лікарських засобів одночасно як за кошти державного бюджету, так і за кошти інших замовників – закладів охорони здоров'я.

Зазначеними змінами законодавства визначено що:

- в особливостях державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, передбачається необхідність включення лікарського засобу на дату подання заяви про державну реєстрацію до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, та/або Переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також визначаються умови щодо обігу лікарського засобу на території України за результатами



- укладення договорів керованого доступу, незалежно від джерел фінансування закупівлі за таким договором;
- в особливостях маркування незареєстрованих лікарських засобів, у разі ввезення їх на територію України, враховуються випадки постачання таких лікарських засобів за результатами укладення ДП "МЗУ" договорів керованого доступу, незалежно від джерел фінансування закупівлі за таким договором;
 - у порядку ввезення в Україну лікарських засобів Державне підприємство "Медичні закупівлі України" звільняється від обов'язку отримання ліцензії на імпорту лікарських засобів, які закуповуються за кошти державного бюджету та/або кошти місцевих бюджетів, та/або кошти суб'єктів господарювання державної або комунальної форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, або кошти з інших джерел, не заборонених законодавством, за переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України;
 - дозволяється ввезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України для постачання за результатами укладення договорів керованого доступу, незалежно від джерел фінансування закупівлі за таким договором;
 - передбачається безоплатне постачання Державним підприємством "Медичні закупівлі України" незареєстрованих лікарських засобів, які можуть ввозитися на територію України за результатами укладення договорів керованого доступу, незалежно від джерел фінансування закупівлі за таким договором, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 - встановлюються повноваження Кабінету Міністрів України затверджувати Перелік незареєстрованих лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами), які можуть ввозитися на територію України за результатами укладення договорів керованого доступу, незалежно від джерел фінансування закупівлі за таким договором, та порядок формування такого Переліку.

Загалом, в загальнодержавних рамках очікується, що запровадження в Україні згідно вимог цього Закону нової моделі закупівель за договорами керованого доступу інноваційних лікарських засобів за принципом змішаного фінансування в рамках наявного бюджетного фінансування дозволить розширити доступ населення України до інноваційного лікування, яке наданий момент в своїй більшості не доступне для пацієнтів.

Додатково повідомляємо що, **Закон набирає чинності** через 3 дні наступного за днем його опублікування.

Зважаючи на вище викладене, та з огляду на важливість забезпечення застосування закладами охорони здоров'я вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг, просимо Вас ознайомитися з описаним вище Законом України від 04.06.2025 № 4472-IX, розглянути його та опрацювати, а також довести до відома і врахування в роботі особами, уповноваженими у Ваших закладах охорони здоров'я за здійснення казначейського обслуговування медичної установи.

Додаток:

Закон України від 04.06.2025 № 4472-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягаю закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладання договорів керованого доступу» на 8-и арк.

Директор

Наталія ЛІТВІНСЬКА